

0010206-79.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... S. e V. G. A. R. da S. na prática do tráfico de drogas. Por fim, pontuou que apesar da primariedade do réu, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a associação para o tráfico exige o afastamento da benesse, pugnando a soma das penas em razão do concurso material e a fixação do regime inicial fechado (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

0010206-79.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010206-79.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA, vulgos "Pixote" e "Pretinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de junho de 2021, por volta das 06h30min, na Rua Dolores Brambila de Araújo, n.º 634, nesta cidade e Comarca:

(i) guardava, juntamente com os denunciados RENAN ALEXÂNIO CUSTÓDIO VIEIRA, WAGNER

SANTIAGO LOPES e KEVIN DA SILVA CAETANO, para fins de tráfico, 1 (um) tijolo de maconha, com peso líquido de 1194,89 g; 208 (duzentos e oito) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 96,61 g; 160 (cento e sessenta) microtubos plásticos contendo crack, com peso líquido de 11,44 g; 1 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 19,65 g; 7 (sete) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 3,3g; 18 (dezoito) microtubos contendo crack, com peso líquido de 1,36g; 2 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 10,12g; 2 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 3,33g; 195 (cento e noventa e cinco) porções de maconha, com peso líquido de 739,21g; 335 (trezentos e trinta e cinco) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 154,1g; e 195 (cento e noventa e cinco) microtubos com crack, com peso líquido de 13,45g; substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos de fls. 82/88 e 241/255, além da quantia de R\$ 4.614,00 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais), de anotações referentes à contabilidade do tráfico e petrechos utilizados para sua prática;

(ii) os denunciados associaram-se, inclusive com os adolescentes B. B. da S., de 15 anos de idade, e V. G. A. R. da S., de 16 anos de idade, para fins de praticar qualquer dos crimes previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas);

Em relação ao denunciado LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA, que não foi encontrado na fase inquisitiva, houve a determinação de desmembramento do feito (fl. 703 - item 1). Houve a decretação de sua prisão preventiva (fls. 406/408 - item 9) e o mandado foi cumprido (fls. 710/711). A denúncia foi recebida em 6/7/2021 (fls. 406/408). O réu foi citado (fl. 717). Ofertou defesa prévia (fls. 721/722). Em audiência de instrução e julgamento virtual, realizada em 5/10/2021, nos autos do processo nº 1505209-76.2021.8.26.0344 (fls. 546/548), foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum, as testemunhas da defesa e interrogados os réus RENAN, WAGNER e KEVIN (fls. 542/544). O acusado LUAN foi interrogado na audiência realizada em 12/4/2022 (fls. 749/750).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, pois restou comprovado que era um dos responsáveis pela guarda e distribuição de entorpecentes. Além disso, o monitoramento de ligações telefônicas revelou que todos os demais envolvidos agiam sob o comando de RENAN e de LUAN, cada um com atribuição definida, não havendo dúvidas de que estavam todos associados para o comércio de drogas. Quanto à dosimetria, pugnou pela fixação da pena acima do mínimo legal na primeira fase, em função da natureza dos entorpecentes. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, ressaltou a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 já que restou comprovado o envolvimento dos menores B. B. da S. e V. G. A. R. da S. na prática do tráfico de drogas. Por fim, pontuou que apesar da primariedade do réu, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a associação para o tráfico exige o afastamento da benesse, pugnando a soma das penas em razão do concurso material e a fixação do regime inicial fechado (fls. 754/781).

A Defensoria Pública, em alegações finais ofertadas às fls. 785/800, argumentou que as diligências de interceptação não provam autoria porque desacompanhadas de elementos como autenticidade da conversa e identidade da voz e dos interlocutores. Além disso, os entorpecentes apreendidos poderiam ser para uso pessoal, não havendo outras provas que atestem eventuais atos de comercialização e há ausência de materialidade vez que com o réu não foram apreendidas substâncias entorpecentes. Ainda pugnou que não ocorreu o delito de associação para o tráfico, pois não se evidenciou a convergência de interesse de modo estável e permanente.

Ainda, pleiteou o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, já que não ficou pormenorizada a ligação que cada adolescente possuía com os réus, reforçando a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do § 4º do

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e fixação de regime prisional diverso do fechado, além de observação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material dos crimes tipificados na denúncia, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante de fls. 20/21, boletim de ocorrência de fls. 41/50, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 51/57, pelas fotografias de fls. 58/65, cópias de anotações típicas da traficância às fls. 68/76, pelos laudos de constatação provisória de fls. 82/88 e laudo químico toxicológico de fls. 241/255, este atestando a natureza das substâncias apreendidas (Tetrahidrocannabinol - THC e Cocaína), laudos de objetos todos constando resquícios de substância entorpecente às fls. 265/268, fls. 270/275, fls. 278/282, fls. 285/289, fls. 292/297, relatório da interceptação telefônica de fls. 298/324, laudo nas folhas de papel contendo anotações e exame grafotécnico de fls. 397/405, relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 335/367) e prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Alvaro de Carvalho Neto e Samantha Rossato Tomé Ruano, policiais civis, declararam terem participado de uma investigação sobre um grupo que estaria realizando tráfico de drogas no Bairro Marina Moretti. A partir informações obtidas e de interceptação telefônica deferida judicialmente, verificou-se que o grupo era liderado pelo réu RENAN, que era o "dono da biqueira". O réu LUAN era o "gerente" e os vendedores das drogas eram o réu KEVIN e os menores B. B. da S. e V. G. A. R. S. O réu WAGNER, que morava próximo ao ponto de venda de drogas, tinha a função de guardar o entorpecente. Durante os trabalhos foram interceptados vários diálogos que demonstravam a prática do tráfico de drogas e a divisão de tarefas entre o grupo. Os interlocutores, muitas vezes, sequer utilizavam código, falando diretamente as expressões "maconha", "verde" e "loja", que era como denominavam o ponto de venda de drogas. Houve diversos pedidos de refeições feitos para os vendedores, pois o ponto operava diuturnamente. Também há diálogos em que os vendedores solicitam a reposição das drogas que haviam acabado. Com base no apurado, foram requeridas e autorizadas buscas nas residências dos investigados. Na casa do réu RENAN foi encontrada grande quantidade de drogas, uma balança de precisão, contabilidade e petrechos utilizados no tráfico de drogas, o chip de telefonia celular alvo da interceptação, dinheiro e munições do calibre 38. O réu LUAN não foi encontrado. Com o réu KEVIN foi encontrado apenas o chip de telefonia celular alvo da investigação. Com o réu WAGNER havia algumas porções de maconha e o chip de telefonia celular alvo da investigação. Com os menores B. B. da S. e V. G. A. R. S. também foram localizados os chips de telefonia celular alvo da interceptação e mais porções de drogas. Há aproximadamente 100 metros da casa do réu LUAN e aproximadamente 50 metros da "biqueira", em um pasto identificado na interceptação como local de esconderijo das drogas, foi encontrado um tambor enterrado, onde havia mais uma grande porção de drogas, embaladas em pacotes de 52 porções. Este número foi constantemente mencionado nas conversas telefônicas entre os réus. Além disso, havia uma anotação, em uma folha de papel, extraída de um caderno encontrado na residência do réu RENAN. Os microtubos de entorpecente encontrados no tambor eram da mesma cor daqueles encontrados na posse dos réus. Os réus negaram a prática do tráfico de drogas.

A testemunha Marli Ribeiro Augusto, policial civil, declarou ter participado da diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão da casa do réu RENAN. No local foi encontrado, sobre uma escrivaninha, aproximadamente R\$ 3.900,00. Em uma mochila foram encontradas diversas porções de entorpecente, além de facas,

colheres, pratos e peneiras com resquícios de drogas. Havia também placas de adesivo para identificação da droga, microtubos vazios, contabilidade, pó para diluição da droga e 4 munições de calibre 38. Ao ser indagado sobre as drogas o réu RENAN disse apenas que estava guardando o entorpecente para terceira pessoa. Também foi encontrada uma motocicleta que, segundo informações, era utilizada para levar as drogas até o ponto de venda.

A testemunha William Guilherme do Amaral, policial civil, declarou ter participado da diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão da casa do réu RENAN e busca na casa do menor B. B. da S. Em uma pochete foram encontradas várias porções de drogas. Também foi apreendido R\$ 700,00 e o chip de telefonia celular alvo da interceptação.

A informante Elaine da Silva Almeida, esposa do réu WAGNER, declarou que na busca e apreensão ocorrida em sua casa, apenas foram encontradas algumas porções de maconha, que pertencem ao réu que é usuário. Disse que o réu é boa pessoa, pai de família e que trabalhava como motorista de aplicativo.

O informante Brigido Lopes, pai do réu WAGNER, declarou que ele é usuário de maconha porque sente fortes dores em razão de um projétil alojado em seu corpo. Ele é casado, tem filhos e trabalha como motorista de aplicativo.

O réu LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA, interrogado, negou totalmente as acusações, dizendo desconhecer os demais réus e nunca ter conversado por telefone com eles.

Em que pesem os argumentos defensivos, há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Pelo relatório realizado pela Equipe da Polícia Civil (fls. 298/324), no qual o réu era um dos alvos (14-99723-0327), através da interceptação foi possível distinguir dois grupos diferentes e um deles envolvendo os acusados e os adolescentes, além de pessoas não identificadas, cuja atuação restringia-se ao Bairro Marina Moretti. Nos autos nº 1505155-13.2021, que foram apensados aos autos principais (autos nº 1505209-76.2021.8.26.0344) verifica-se que a interceptação viabilizou a diligência de busca e apreensão, deflagrada em relação a todos os réus.

Os diálogos interceptados revelaram a hierarquia do grupo, permitindo compreender através da conversação estabelecida entre eles as tarefas de cada um, além de destacar os acusados RENAN e LUAN, vulgo "Pixote" e "Pretinho", respectivamente, como patrão e gerente. Ainda foi possível identificar que o acusado WAGNER, vulgo "Véio", guardava e distribuía os entorpecentes, enquanto o réu KEVIN e os menores eram responsáveis pela venda.

Durante os 42 (quarenta e dois) dias em que as linhas utilizadas pelo sentenciado foram interceptadas ele manteve diálogos com todos os demais, assim como com os menores, apresentando-se como LUAN, "Pixote" ou "Pretinho". Em diversas ocasiões pede refeições para por telefone para entrega no endereço das "biqueiras" (fl. 304).

Há diálogo do réu LUAN avisando o menor V. G. A. R. da S. que chegou na rodoviária e o adolescente indaga: "É memo? Já era os verde", fazendo referência à qualidade do entorpecente. No dia seguinte (2/5/2021), o acusado liga novamente para o adolescente dizendo para ficar "prestativo aí" e, mais tarde, indagado, o menor diz para LUAN: "Tô aqui na loja" ("biqueira") - fl. 305.

No dia 3/5/2021, o adolescente pergunta para LUAN se ele está na casa, ao que ele responde: "vou ficar aqui na biqueira, esperando você pra mim pegar os baguio" - fl. 305.

À fl. 306 novamente ambos travam diálogo sobre a necessidade da pessoa conhecida como Fábio e o acusado LUAN ordena ao menor que vá lá ver o quanto ele precisa. O sentenciado nessa ocasião diz: "...de 5 e de 10" (referência à quantidade de entorpecente a forma de embalagem para venda) - fl. 306.

É também o réu LUAN quem articula os períodos de descanso dos adolescentes e os turnos dos vendedores na "biqueira" (fls. 306/307).

Ainda consta da extensa interceptação diálogos entre o sentenciado LUAN e o réu KEVIN, um dos vendedores. Esse último liga para o acusado LUAN pedindo um "vale", "de cinquenta para mim comprar uns baguio". Em outra ocasião, liga dizendo que o réu WAGNER, vulgo Véio, não está em casa e passa o problema para LUAN resolver - fls. 308/309:

01/06/2021 às 20:15:22 (1:19) 14-99683-8494 - KEVIN x 14-99738-4650 - LUAN

KEVIN: E aí cusão, o veinho não tá lá e tá precisando lá

LUAN: o IGOR?

KEVIN: Não, esse tá na régua, tá precisando da caminhada... tenta bipar ele

01/06/2021 às 20:40:27 (4:18) -14-99738-4650 - LUAN x 14-99683-8494 - KEVIN

LUAN: o veinho (apelido de WAGNER) tá chegando, não tem nada aí?

KEVIN: não tem nada

LUAN: passa o celular pra ele (para o vendedor do dia)

VENDEDOR: fala PIXOTE

LUAN: cadê seu verde?

VENDEDOR: meu verde acabou

LUAN: mas com que caminhada cê trampou, quem soltou o cê?

VENDEDOR: no outro dia eu ainda tinha maconha

LUAN: (...) mas não tem nada aí? Os clientes estão indo embora?

VENDEDOR: tinha maconha de 5 mas eu já vendi

Em 22/05/2021, fl. 303, RENAN - "patrão" - ordena ao adolescente B. B. da S. que encontre o acusado LUAN na "biqueira", informando que ele está a espera.

Em outro trecho da investigação, o réu KEVIN, um dos vendedores, recebe ligação na qual LUAN diz para ele pegar o que sobrou e cortar tudo em 25 e que passa para pegar (fl. 313) e, por fim, em outra ligação o adolescente V. G. A. R. diz que está na casa a espera dele.

No dia 26/5/2021, há mais um trecho da interceptação destacando a função do réu LUAN como "gerente" e seu contato direto com os adolescentes envolvidos, como se destaca à fl. 316:

LUAN: por que, tem caminhada fechada ainda?

V.: tem, fora que eu abri agora

LUAN: o que CE tem, fala pra mim

V.: eu tenho fechado 52 de 5 e tenho 52 de maconha de 10

LUAN: fechado?

V.: não, acho que eu só peguei umas 4 parangas

LUAN: não, vou trazer pancada agora pro CE, tá ligado, CE trabalha com as duas, CE sabe desenrolar, CE manda o dos borracha primeiro e depois CE manda as outras, pode pá

Tal diálogo em que o menor afirma que tem "fechado 52 de 5 e tenho 52 de maconha de 10" está em consonância com a busca e apreensão deflagrada, onde a operação policial localizou um barril enterrado próximo à "biqueira", com diversos saquinhos fechados de maconha, de cocaína e de crack, e em todos os saquinhos fechados havia a quantidade de 52 porções, salientando que havia porções menores de maconha, que provavelmente é de valor comercial de cinco reais e as maiores possuem valor de dez

reais, como mencionado pelos interlocutores durante as conversas.

Cumpra registrar que havia dentro do tambor enterrado grande quantidade de droga acondicionada em microtubos, da mesma cor daqueles apreendidos com o líder RENAN e um dos adolescentes, além de papéis com a inscrição "Pretinho" - uma das alcunhas do gerente LUAN (fotografias de fls. 58/65).

Finalmente, evidenciando mais uma vez a função do acusado LUAN no comércio ilícito empreendido no Bairro Marina Moretti e seu envolvimento com os menores, em determinado trecho pede ao réu KEVIN que avise o adolescente B. B. da S. sobre nova "mercadoria" - fl. 322:

02/06/2021 às 21:05:21 (1:21) 14-99738-4650 - LUAN x 14-99683-8494 - KEVIN

LUAN: Avisa todo mundo da de 40 real

KEVIN: vou encostar no Moreti lá

LUAN: fala pro BRENINHO avisar todo mundo lá

Portanto, a partir da interceptação telefônica as buscas e apreensões resultaram positivas, não sendo imprescindível para o deslinde do feito ou para a condenação que sejam os réus flagrados vendendo o entorpecente para terceiros. Oportuno pontuar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é crime de natureza múltipla e a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

Nos termos do disposto no artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, existe a convergência de algumas situações indicativas do tráfico de entorpecentes, tais como: a) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, grande parte acondicionada individualmente e pronta para a venda a terceiros; b) as vultosas somas em dinheiro, em notas diversificadas, localizadas na residência do réu RENAN e do menor B. B. da S., sem comprovação de origem lícita; c) a apreensão de objetos como balança de precisão, peneira, colher, faca, todos com resquícios de entorpecentes, conforme laudos periciais, além de embalagens plásticas, tubos plásticos e adesivos para identificação, bem como anotações típicas do tráfico; d) a localização do esconderijo da droga em consonância com os diálogos interceptados, permitindo a apreensão de embalagens com droga e anotações com as mesmas características daquelas apreendidas com o réu RENAN e o adolescente B. B. da S.; e) conteúdo dos diálogos travados entre os réus e os adolescentes, objeto da interceptação telefônica, destacando sobremaneira a função do acusado LUAN como gerente da "biqueira".

Ao contrário do alegado pela defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos tanto no que concerne aos diálogos interceptados quanto no que diz respeito às buscas e apreensões efetivadas. Além disso, a prova oral está em consonância com a prova pericial que instrui os autos, inexistindo qualquer discrepância acerca da dinâmica dos fatos e revelando, sem qualquer dúvida, a ocorrência do comércio de drogas, bem como a autoria do crime.

A par disso, o relatório acerca dos diálogos interceptados é mais do que suficiente, especialmente, em relação às falas do acusado, salientando que faz sempre menção de que a íntegra das conversas à disposição. Vale ressaltar que, comprovada por outros meios a autoria de diálogos gravados, despiciendo exame técnico para determiná-la.

Esse, aliás, também o entendimento do STJ. Na Tese 8, relativa a escutas, aplicável por analogia, o órgão consignou que "é desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida", hipótese não caracterizada no caso.

Aliás, a convergência dos diálogos interceptados com a busca e apreensão resultou na descoberta do esconderijo dos entorpecentes, além de quantidade exata de droga mencionada por um dos adolescentes vendedores em diálogo com o réu LUAN.

Como já mencionado, o acusado não foi encontrado na fase inquisitiva, restando infrutífera a diligência de busca e apreensão em relação ao mesmo. Todavia, não vislumbro motivo para absolvição em função da ausência de materialidade, pelo fato de não ter sido surpreendido na posse de entorpecente.

Como visto, nos diálogos interceptados fica nítida a divisão de tarefas entre os réus e o acusado aparece em diversas situações definindo sua função de gerente: responsável pela alimentação, descanso e revezamento dos vendedores na “biqueira”, liberação de “vale” para os vendedores, os problemas relacionados ao fim do entorpecente na “biqueira” lhe são repassados, cuida do remanejando da droga para atender aos clientes, determina o fracionamento quando necessário, anuncia a chegada de entorpecente e os valores das porções a serem comercializadas, bem como traz a droga para alimentar o comércio ilícito via rodoviária.

Já o delito de associação para o tráfico também restou comprovado nos autos. Como exposto, por meio de interceptação telefônica foi possível identificar os responsáveis pelo ponto de droga, local de difícil acesso e que impedia o flagrante de vendas. Através dos diálogos interceptados, os policiais civis conseguiram estabelecer a hierarquia do ponto de traficância e a função de cada um dos acusados, com a participação delineada dos adolescentes, além de localizarem o “esconderijo” do entorpecente.

Foram quase dois meses de interceptação registrando diálogos quase que diários entre os envolvidos e, ao contrário do apontado pela Defesa, restou caracterizado o vínculo associativo, com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas.

O acusado RENAN na liderança direcionava as condutas dos demais, fazendo cobrança quanto à presença no local de venda de droga (“loja”) e recebendo as informações relevantes como àquela em que o adolescente B. B. da S. noticia que foram furtados. LUAN, nitidamente exercendo a gerência como mencionado, controlava a quantidade de entorpecente para venda na “biqueira” e a atividade de seus vendedores. O acusado KEVIN também se submetia às ordens de LUAN, revelando ainda que preparava a droga para a venda fazendo a divisão em porções menores. Por sua vez, o réu WAGNER, que residia a 50 metros da “biqueira”, fazia a guarda do entorpecente, enquanto os adolescentes se dedicavam à venda.

A negativa do réu LUAN de que não conhece os outros acusados e nunca conversou por telefone com eles encontra-se completamente isolada nos autos, pois as interceptações revelam diálogos ocorridos entre todos eles, quase que diariamente, especialmente com o “gerente”, que dava diversas coordenadas ao demais.

Desde logo ressalto que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 visto que comprovada a participação dos menores, flagrados em diálogos extensos e diários com os acusados, notadamente com o réu LUAN e sempre nas tratativas relacionadas ao comércio ilícito no Bairro Marina Moretti, razão pela qual o tráfico envolvia os adolescentes que, por sua vez, estavam associados aos demais acusados na empreitada criminosa.

A par disso, afasto a tese defensiva de que a denúncia não descreveu de forma pormenorizada a ação dos adolescentes. A peça acusatória transcreve trechos dos diálogos interceptados através dos quais fica nítida a submissão dos adolescentes aos acusados RENAN e LUAN, que perguntam sobre o “verde”, dizem que estão na “loja” ou “biqueira”, revelando que exerciam a função de vendedores do ponto de traficância do Bairro Marina Moretti, em associação criminosa coordenada pela

divisão de tarefas.

Portanto, denota-se pelas provas coligidas que houve a completa subsunção das condutas dos réus aos tipos previstos no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia em relação ao sentenciado LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, ponderando, ainda, a diversidade da natureza e a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos: 1 tijolo de maconha, com peso líquido de 1194,89 g; 208 (duzentos e oito) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 96,61 g; 160 (cento e sessenta) microtubos plásticos contendo crack, com peso líquido de 11,44 g; 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 19,65 g; 07 (sete) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 3,3g; 18 (dezoito) microtubos contendo crack, com peso líquido de 1,36g; 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 10,12g; 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 3,33g; 195 (cento e noventa e cinco) porções de maconha, com peso líquido de 739,21g; 335 (trezentos e trinta e cinco) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 154,1g; e 195 (cento e noventa e cinco) microtubos com crack, com peso líquido de 13,45g, exaspero a pena-base do réu em 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Apesar da quantidade apreendida, o réu é primário (fls. 152/153) e não há nos autos outros elementos que sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (nascido em 28/2/2001 – fl. 317), motivo pelo qual sua pena retornará ao patamar mínimo legal, qual seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não incidem agravantes.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, razão esta da majoração da pena do réu em 1/6, perfazendo a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inaplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade e a variedade de droga encontrada em poder dos acusados, bem como a apreensão de balança digital, apetrechos variados para fracionamento da droga, grande quantidade de embalagens e pinos plásticos, o alto valor em dinheiro sem qualquer comprovação de origem lícita, além das anotações típicas de contabilidade do tráfico, indicam que o réu se dedicava à atividade ilícita, havendo um núcleo estruturado, inviabilizando a aplicação do redutor.

Desta forma, torno definitiva a pena do acusado LUAN em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.



Para o crime de associação para o tráfico, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal e que o réu LUAN é primário (fls. 152/153) e não há nos autos outros elementos que sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base, devendo sua pena permanecer fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (nascido em 28/2/2001 - fl. 317), contudo, não tem ela o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, permanecendo tal como dosada na primeira fase.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, razão esta da majoração da pena do réu em 1/6, perfazendo a pena o total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Torno assim definitiva a pena de LUAN em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Pelas condições econômicas dos réus, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA, "Pixote" e "Pretinho", devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal; e como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Configurado o concurso material entre os delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, faz-se necessária a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade, pois foram dois os delitos perpetrados pelo réu LUAN DOS SANTOS ALVES PEREIRA resultando em uma pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A pena privativa de liberdade dos acusados deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da gravidade dos delitos, entre os quais crime equiparado a hediondo, e em virtude da expressiva quantidade e da natureza da droga apreendida.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não terem atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu LUAN teve a prisão preventiva decretada (fls. 406/408 - item 9) em virtude da participação efetiva em grupo criminoso que atuava no comércio ilícito de entorpecentes, de forma organizada e com divisão de tarefas, exercendo a função de gerenciamento. Além disso, permaneceu foragido por pelo menos seis meses, até o cumprimento do mandado de prisão ocorrido em 15/1/2022 (fls. 710/711). Considerando

que permanece encarcerado, deixa claro que persistem as razões que ensejaram a custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do referido réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu LUAN no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Em relação aos bens e objetos apreendidos já houve definição na sentença proferida nos autos nº 1505209-76.2021.8.26.0344 (fls. 646/658), decisão à qual me reporto.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 9 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA